ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি (Indian Constitution & Polity)

শাসনবিভাগ: কেন্দ্র ও রাজ্য — মুখ্যমন্ত্রী (The Chief Minister - Article 163-164)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন WBCS, UPSC, Miscellaneous, SSC) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলেন **মুখ্যমন্ত্রী**। ভারতীয় সংবিধানের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (De jure head) এবং মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের প্রকৃত কার্যনির্বাহী প্রধান (De facto head)। অর্থাৎ, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর যে রূপ অবস্থান, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানও ঠিক সেইরূপ।

গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ধারা (At a Glance):

- **ধারা ১৬৩ (Article 163):** রাজ্যপালকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে।
- **ধারা ১৬৪ (Article 164):** মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ এবং মন্ত্রীদের অন্যান্য বিধান।
- **ধারা ১৬৭ (Article 167):** রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য।

১. নিয়োগ ও অবস্থান (Appointment and Position)

সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী পদ্ধতির উল্লেখ নেই। ধারা ১৬৪ অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল দ্বারা নিযুক্ত হন। তবে রাজ্যপাল যাকে খুশি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন না।

- **সংসদীয় নিয়ম:** রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দল বা জোটের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে বাধ্য থাকেন।
- **ত্রিশঙ্কু বিধানসভা (Hung Assembly):** যদি নির্বাচনে কোনো একক দল বা জোট স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে রাজ্যপাল তাঁর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power) প্রয়োগ করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি সাধারণত বৃহত্তম দল বা জোটের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান এবং সাধারণত ১ মাসের মধ্যে বিধানসভায় আস্থা ভোট (Vote of Confidence) প্রমাণের নির্দেশ দেন।
- **আকস্মিক পদ খালি হলে:** যদি কর্তব্যরত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে রাজ্যপাল নিজের বিবেচনা অনুযায়ী নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারেন (যেমনটা কেন্দ্রেও ঘটে থাকে)।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য (Crucial Exam Point):** সংবিধানে বলা নেই যে মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদা বিধানসভার সদস্য হতে হবে। কোনো ব্যক্তি বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য না হয়েও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে, নিযুক্ত হওয়ার পরবর্তী **৬ মাসের (6 Months)** মধ্যে তাঁকে রাজ্যের আইনসভার যেকোনো একটি কক্ষের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে। অন্যথায় তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ বাতিল হয়ে যাবে।

২. যোগ্যতা (Qualifications)

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকা আবশ্যক:

- তাঁকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে।
- আইনসভার সদস্যপদ অনুযায়ী বয়স নির্দিষ্ট হয়:
  - যদি তিনি বিধানসভার (Legislative Assembly) সদস্য হন, তবে ন্যূনতম বয়স হতে হবে **২৫ বছর**।
  - যদি তিনি বিধান পরিষদের (Legislative Council) সদস্য হন (যেসব রাজ্যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে), তবে ন্যূনতম বয়স হতে হবে **৩০ বছর**।
- তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে (Office of Profit) অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

৩. কার্যকাল ও শপথ গ্রহণ (Tenure and Oath)

শপথ গ্রহণ: কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের নিকট পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিতে হয়।

কার্যকাল: সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকাল সুনির্দিষ্টভাবে ৫ বছর বলা নেই। সংবিধানে বলা হয়েছে, তিনি **"রাজ্যপালের সন্তোষের ওপর (During the pleasure of the Governor)"** পদে বহাল থাকেন। তবে এর প্রকৃত অর্থ হলো—যতদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, ততদিন রাজ্যপাল তাঁকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, অন্যথায় রাজ্যপাল তাঁকে অপসারিত করেন। সাধারণত বিধানসভার স্বাভাবিক মেয়াদ ৫ বছর হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালও পরোক্ষভাবে ৫ বছর।

৪. মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলী ও ক্ষমতা (Powers and Functions)

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলীকে পরীক্ষার সুবিধার জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভাগে আলোচনা করা হলো:

ক) মন্ত্রীপরিষদ সংক্রান্ত ক্ষমতা (In Relation to Council of Ministers)

- **মন্ত্রী নিয়োগের সুপারিশ:** মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের নাম সুপারিশ করবেন, রাজ্যপাল কেবল তাঁদেরই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন।
- **দপ্তর বণ্টন:** মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বণ্টন এবং প্রয়োজনে দপ্তর পরিবর্তন করার একচ্ছত্র ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে।
- **বৈঠকের সভাপতিত্ব:** তিনি মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন এবং সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
- **সমন্বয় সাধন:** তিনি সমস্ত মন্ত্রীদের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন এবং নির্দেশ দেন।
- **সরকার পতন:** মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু হলে সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে পতন ঘটে (যেহেতু তিনি মন্ত্রীপরিষদের প্রধান)।

খ) রাজ্যপালের সাথে সম্পর্ক (In Relation to the Governor - Article 167)

মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম (Chief Link)। ধারা ১৬৭ অনুযায়ী তাঁর কর্তব্যগুলি হলো:

- রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে অবহিত করা।
- প্রশাসন বা আইন সংক্রান্ত কোনো তথ্য রাজ্যপাল জানতে চাইলে তা সরবরাহ করা।
- কোনো বিষয়ে কোনো একক মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, রাজ্যপাল চাইলে তা সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করা।
- **গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের পরামর্শ:** রাজ্যপাল যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নিয়োগ করেন, যেমন— রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General), রাজ্য নির্বাচন কমিশনার (State Election Commissioner), রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (SPSC) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ— তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন।

গ) রাজ্য আইনসভা সংক্রান্ত ক্ষমতা (In Relation to State Legislature)

- **অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত:** রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত করার বিষয়ে তিনি রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন।
- **বিধানসভা ভেঙে দেওয়া:** মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনি রাজ্যপালকে সুপারিশ করতে পারেন।
- **নীতি ঘোষণা:** বিধানসভার কক্ষে সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান নীতিসমূহ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেন।

ঘ) অন্যান্য কার্যাবলী ও পদমর্যাদা (Other Roles)

- তিনি **রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের (State Planning Board)** চেয়ারম্যান বা সভাপতি।
- তিনি সংশ্লিষ্ট **আঞ্চলিক পরিষদের (Inter-State Regional Council)** পর্যায়ক্রমিক সহ-সভাপতি (Rotational Vice-Chairman) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১ বছর মেয়াদের জন্য)।
- তিনি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত **নীতি আয়োগ (NITI Aayog)**-এর গভর্নিং কাউন্সিল (Governing Council) এবং **আন্তঃরাজ্য পরিষদের (Inter-State Council)** অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
- তিনি রাজ্য সরকারের প্রধান মুখপাত্র (Chief Spokesman) এবং সংকটের সময়ে রাজ্যের প্রধান বিপর্যয় ব্যবস্থাপক (Crisis Manager-in-Chief)।

৫. কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও তুলনামূলক তথ্য (Exam-Oriented Facts)

- **নিয়োগকর্তা**

বিষয়	মুখ্যমন্ত্রী (রাজ্য)	প্রধানমন্ত্রী (কেন্দ্র)
সাংবিধানিক পদমর্যাদা	প্রকৃত কার্যনির্বাহী প্রধান (De facto)	প্রকৃত কার্যনির্বাহী প্রধান (De facto)
রাজ্যপাল (Governor)	রাষ্ট্রপতি (President)	
সাংবিধানিক ধারা	১৬৩, ১৬৪, ১৬৭	৭৪, ৭৫, ৭৮
মন্ত্রীসভার সংখ্যাগত সীমা	বিধানসভার মোট আসনের অনধিক ***15%*** (ন্যূনতম ১২ জন)	লোকসভার মোট আসনের অনধিক ***15%***

> **৯১তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০০৩ (91st Amendment Act, 2003):** এই সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৪(১এ) যুক্ত করা হয়। এর অধীনে স্থির করা হয় যে, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মোট মন্ত্রীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার মোট আসন সংখ্যার **১৫% (15%)** এর বেশি হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, ছোট রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা **১২ জনের কম** হওয়া চলবে না।

৬. গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (Exam Oriented Q&A)

১. কোনো ব্যক্তি বিধানসভার সদস্য না হয়ে কতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন?
উত্তর: সর্বোচ্চ ৬ মাস। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে নির্বাচিত হতে হবে।

২. রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে কে নিয়োগ করেন এবং কার পরামর্শে?
উত্তর: রাজ্যপাল নিয়োগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শে।

৩. রাজ্যের আইনসভার যৌথ বা একক কক্ষের নেতা কে?
উত্তর: মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিধানসভার কক্ষের নেতা (Leader of the House)।